

Session 4: Rechtsformen & Aufbauorganisation

Von Einzelunternehmen bis AG — Leitungssysteme und Vollmachten im Überblick

IT Lernfeld 1 — Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben

Worum geht es in dieser Session?

Jedes Unternehmen muss sich für eine *Rechtsform* entscheiden — sie bestimmt, wer haftet, wer leitet, wie viel Kapital benötigt wird und wie das Unternehmen besteuert wird. Am Beispiel der *JKU IT-Solutions GmbH* wird deutlich, warum die GmbH die häufigste Wahl bei IT-Systemhäusern ist. Daneben klärt diese Session, was eine *Firma* im juristischen Sinn ist, welche Vollmachten (*Prokura* und *Handlungsvollmacht*) es gibt und wie sich ein Unternehmen durch *Aufbauorganisation* gliedert.

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau- und Ablauforganisation	1
1.1	Bereiche betrieblicher Organisation	1
1.2	Stellenarten	1
2	Leitungssysteme und Organigramm	2
2.1	Funktionale und divisionale Organisation	2
3	Kaufmannseigenschaft und Handelsregister	2
4	Firma und Firmengrundsätze (§§ 17 ff. HGB)	3
5	Prokura und Handlungsvollmachten	3
6	Rechtsformen im Überblick	4

1 Aufbau- und Ablauforganisation

1.1 Bereiche betrieblicher Organisation

Aufbauorganisation	Ablauforganisation
Gliederung des Betriebes in funktionsfähige Einheiten; Übertragung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung; Festlegung von Informations- und Anweisungswegen	Regelt den funktionalen, zeitlichen und räumlichen Arbeitsablauf zum optimalen Einsatz vorhandener Kapazitäten an Mitarbeitern und Betriebsmitteln

1.2 Stellenarten

Stellenart	Definition
Inстанz	Stelle mit Anordnungs- und Entscheidungsbefugnis gegenüber rangniedrigeren Stellen
Stabsstelle	Hilfsstelle einer Instanz <i>ohne</i> Weisungsbefugnis; beratungs- und entscheidungsvorbereitende Funktion; hat Informationsrecht aus allen Linienstellen; Beispiele: Assistent der Geschäftsleitung, Qualitätsmanager, Datenschutzbeauftragter
Ausführende Stelle	Ohne Leitungs- und Entscheidungsbefugnis

Merke: Stabsstelle

Eine Stabsstelle **berät** die Instanz und bereitet Entscheidungen vor — sie darf jedoch **keine Weisungen** erteilen. JIKU IT-Solutions hat laut Organigramm mehrere Stabsstellen (z. B. IT-Sicherheit, Qualitätsmanagement).

2 Leitungssysteme und Organigramm

Das **Organigramm** ist ein Schaubild des Leitungssystems; es zeigt Hierarchieebenen, Über-/Unterordnungsbeziehungen und Stabsstellen.

System	Stärken	Schwächen
Einliniensystem	Klare Zuständigkeiten; überschaubare Struktur	Lange Weisungswege; Überlastung höherer Instanzen; mangelnde Flexibilität
Stabliniensystem	Vorteile der Linie + bessere Beratung durch Stabsstellen	Kompetenzkonflikte zwischen Stabsstellen und Linieninstanzen
Mehrliniensystem	Flexibler Mitarbeiterinsatz; Spezialisierung möglich	Abgrenzungsprobleme; Mitarbeiter können überfordert werden
Matrixorganisation	Ergebnis durch zwei Kernkompetenzen verbessert; Teamarbeit gefördert	Zuständigkeitskonflikte; ungleiche Arbeitsbelastung möglich

JIKU IT-Solutions: Kombination aus Stablinien- und Matrixorganisation

Die Geschäftsleitung von JIKU hat sich für eine Kombination aus **Stabliniensystem** und **Matrixorganisation** entschieden. In den kundennahen IT-Solutions-Bereichen wird viel im Projektmanagement gearbeitet, sodass dort eine Matrixorganisation am besten passt.

2.1 Funktionale und divisionale Organisation

Form	Beschreibung
Funktionale Organisation	Zweite Hierarchiestufe nach betrieblichen Funktionen (z. B. Beschaffung, Fertigung, Absatz, Verwaltung); Koordination und Steuerung nach Abteilungen
Spartenorganisation (divisional)	Zweite Hierarchiestufe nach Produktbereichen oder Sparten mit eigener Kompetenz; Profit- oder Costcenter möglich

3 Kaufmannseigenschaft und Handelsregister

Wer ein Handelsgewerbe betreibt oder in das **Handelsregister** eingetragen ist, erlangt die **Kaufmannseigenschaft** und unterliegt neben dem BGB auch dem HGB (doppelte Buchführung, Firmenpflicht, Prokura u. a.).

Merkmal	Inhalt
Zweck	Offenlegung wesentlicher Rechtsverhältnisse; öffentliche Informationsquelle für die Wirtschaft
Abteilung A	Einzelkaufleute und Personengesellschaften (OHG, KG)
Abteilung B	Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)
Schutzfunktion	Schutz von Kunden und Lieferanten durch Bekanntmachung der Rechtsverhältnisse
Publikationsfunktion	Jedermann kann Einsicht nehmen; Veröffentlichung auch im Bundesanzeiger

4 Firma und Firmengrundsätze (§§ 17 ff. HGB)

Die **Firma** ist nach **§ 17 HGB** der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Nur eingetragene Kaufleute dürfen eine Firma führen; Kleingewerbetreibende verwenden lediglich eine *Geschäftsbezeichnung*.

Firmenart	Beschreibung und Beispiel
Personenfirma	Familienname des Inhabers, z. B. Lasse Müller e. Kfm.
Sachfirma	Unternehmensgegenstand, z. B. IT-Sander e. K., Sporti GmbH
Fantasiefirma	Freie Namensgestaltung, z. B. Sysygy e. Kfm., IT-2000 GmbH

Grundsatz	Inhalt
Firmenausschließlichkeit	Die Firma muss sich am selben Ort von anderen Firmen unterscheiden (§ 30 HGB).
Firmenwahrheit	Irreführungsverbot: keine täuschenden Angaben über die geschäftlichen Verhältnisse (§ 18 Abs. 2 HGB).
Firmenbeständigkeit	Die Firma kann auch bei Inhaberwechsel fortgeführt werden; Schutz durch § 12 BGB, § 37 HGB, § 15 MarkenG.

5 Prokura und Handlungsvollmachten

Nur im Handelsregister eingetragene Unternehmen können Prokura und Handlungsvollmachten nach dem HGB vergeben.

Merkmal	Prokura (§§ 48–53 HGB)	Handlungsvollmacht (§§ 54–58 HGB)
Umfang	Alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäfte; Ausnahmen: Bilanz/Steuererklärung, HR-Eintragungen, Prokura erteilen/-entziehen, Gesellschafter aufnehmen	Gewöhnliche Handelsgeschäfte (Gesamtvollmacht); bestimmte Art (Artvollmacht); Einzelgeschäft (Einzelvollmacht)
Zeichnung	ppa. Name oder p.p.a. Name	i.V. Name (Gesamt-/Artvollmacht) bzw. i.A. Name (Einzelvollmacht) <i>Hinweis: i.V. und i.A. sind kaufmännische Konventionen, gesetzlich nicht vorgeschrieben.</i>
Erteilung	Nur durch Kaufmann (Inhaber/-Geschäftsführer); Eintragung ins HR vorgeschrieben (deklaratorisch)	Formlos (mündlich, schriftlich); keine HR-Eintragung möglich
Widerruf	Jederzeit möglich	Jederzeit möglich

6 Rechtsformen im Überblick

Entscheidungskriterien für die Rechtsformwahl sind u. a.: Haftung, Leitungsbefugnis, Gewinn-/Verlustbeteiligung, Kapitalbedarf, Flexibilität bei Gesellschafterwechsel, Steuerbelastung, Offenlegungspflichten und Gründungsaufwand.

Merkmal	Einzelunternehmen	GbR	OHG	KG
Gründer	1 Inhaber	mind. 2	mind. 2	mind. 1 Komplementär + 1 Kommanditist
Mindestkapital	keine Untergrenze	keine Untergrenze	keine Untergrenze	keine Untergrenze
Haftung	persönlich, unbeschränkt	persönlich, unbeschränkt, solidarisch	persönlich, unbeschränkt, solidarisch	Komplementär: persönlich, unbeschränkt; Kommanditist: bis zur Einlage
Leitung	Inhaber allein	alle Gesellschafter	alle Gesellschafter	nur Komplementär
Rechtsgrundlage	§ 14 BGB, § 19 HGB	§§ 705 ff. BGB	§§ 105 ff. HGB	§§ 161 ff. HGB

Merkmal	GmbH	UG (haftungsbeschränkt)	AG
Gründer	mind. 1 Gesellschafter	mind. 1 Gesellschafter	mind. 1 Aktionär
Mindestkapital	25.000 € Stammkapital (§ 5 GmbHG); 50 % sofort einzuzahlen	ab 1 € Stammkapital; 25 % Thesaurierungspflicht	50.000 € Grundkapital (§ 7 AktG)
Haftung	nur die Gesellschaft haftet	nur die Gesellschaft haftet	nur die Gesellschaft haftet
Leitung	Geschäftsführer (notariell beurkundet); Gesellschafterversammlung	Geschäftsführer	Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung
Rechtsgrundlage	GmbH-Gesetz	GmbH-Gesetz	Aktiengesetz

Merke: Mindestkapital der Kapitalgesellschaften

UG (haftungsbeschränkt): **ab 1 €** Stammkapital — 25 % des Jahresüberschusses müssen thesauriert werden, bis 25.000 € erreicht sind.

GmbH: **25.000 €** Mindest-Stammkapital (§ 5 GmbHG); bei Gründung mindestens 12.500 € sofort einzuzahlen.

AG: **50.000 €** Mindest-Grundkapital (§ 7 AktG).

Steuerliche Einordnung

Personengesellschaften (Einzelunternehmen, GbR, OHG, KG): Jeder Gesellschafter zahlt **Einkommensteuer** auf seinen Gewinnanteil (§§ 15, 18 EStG).

Kapitalgesellschaften (GmbH, AG): Die Gesellschaft ist als juristische Person eigenes Steuersubjekt und zahlt **Körperschaftsteuer** auf ihren Gewinn (§ 1 KStG).